

권 고

제 목 해외출장심의위원회의 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

2012년 9월 국민권익위원회에서 공무국외여행 과정의 부패유발소지를 제거하고 투명성 제고를 위해 제도개선¹⁾을 추진하여, 공사는 2013년에 해외근무직원관리규정을 개정하여 해외출장심의위원회(이하 위원회)를 설치하였다.

그러나 규정 개정으로 위원회를 신설한 이후 개최된 실적이 없고 감사대상 기간의 출장 중 위원회 심사를 거쳐야 되는 출장이 존재하나 위원회는 개최되지 않은 것으로 확인되었다.

가. 심의 대상 1호 출장에 관한 사항

공사 이외의 기관, 단체에서 출장여비를 지급한 출장은 現 규정 해석상 위원회 심사 대상에 포함되며, 절차상 이를 위반하여 위원회 심사를 거치지 않고 실시된 출장이 있는 것으로 발견되었다

출장여비를 지급한 기관은 외국 국영석유회사, 국내 정부기관과 공공기관, 사업

지원 협약 및 공문을 통해 여비를 지급한 기관으로 구분되고, 규정 개정의 취지²⁾ 및 심사대상 1호의 예외사항인 외국의 정부기관, 국제기구 등을 제외하는 것과 비교했을 때 심사 대상에 대한 구분이 명확하지 않은 것으로 판단된다.

* 청탁금지법에서는 국가나 지방자치단체가 직접 요청한 외부활동은 신고 사항에서 제외

또한, 해당 출장 관련자들에게 소명 절차를 진행한 결과, 소명 내용의 일부는 수용 가능해 보이며 규정의 모호성 문제(‘다.항’ 참조)도 발견되어 이에 대한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

< 주요 소명 내용 >

- 공통적으로 위원회에 관한 사항이 해외근무직원관리규정에 포함되어 있어, 위원회 존재에 대한 사실을 인지하지 못하여 위원회 부의 요청을 하지 않았다고 소명
- 규정에서 해외출장자를 주재국*외 출장을 하는 직원으로 정의하고 있어 본사 직원은 적용대상에서 제외되는 것으로 해석하였다고도 소명
- 외국 국영회사를 외국 정부 기관으로 해석, 타 기관의 긴급 요청 등의 사유로 위원회 부의를 하지 못하였다고도 소명

나. 심의 대상 2호와 4호 출장에 관한 사항

위원회는 이해관계자와의 유착, 불요불급한 관광성 출장을 방지하기 위해 각종 시찰, 견학, 자료 수집 등의 출장에 대해 심사하여야 한다. 그러나 공사의 특성을 반영하지 않아 심사 대상 범위가 광범위하여 신규 사업 추진 관련 기술

1) 공무원 및 공공기관 임·직원 국외여행 과정의 이해관계자 유착 및 예산낭비 방지 방안

2) 이해관계자와의 유착 및 예산낭비성 출장 방지

자료 열람(Data Room 방문 포함), 지질조사 등의 공사 업무 수행을 목적으로 시행한 출장과 구분이 되지 않는 등 불합리한 사례가 발견되었다.

또한, E&P 현장 교육 출장의 경우에는 공사 사업 중 일부분인 육상광구 운영에 대한 이해도 증진 목적, 공사 보유 광구 지역의 현장에서 교육 과정으로 진행한 점을 고려할 때, 업무와 무관한 관광성 출장과 구분될 필요가 있는 것으로 판단된다.

다. 해외근무직원관리규정에 관한 사항

공사는 취업규칙과 여비규정을 중심으로 출장을 운영하고 복무를 관리하고 있으나 해외출장자에 대한 규정은 해외근무직원관리규정 범주에 포함되어 있어 공사 임직원이 규정에 대해 인지하지 못할 가능성이 존재하고 규정의 수용성에도 문제가 발생할 수 있어, 규정에 대한 재분류 등에 대한 검토가 필요할 것으로 판단된다.

그리고 해외근무직원관리규정 개정 시 해외출장자의 정의를 “주재국외 출장을 하는 직원”으로 조문을 정비할 하였으나, “주재국”에 대한 해석이 명확하지 않아 심사 대상자 적용에 혼란을 야기하고 있어 이에 대한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

【표】 해외출장자 정의(2013.3.29. 개정전후 비교)

기존(2013.3.29. 이전)	개정(2013.3.29. 이후)	비고
제3조(용어의 정의) 4. “해외출장자”라 함은 취업규칙 제16조에 의하여 공사 업무수행을 위하여 해외에 공무국외 여행을 하는 직원을 말한다.	제3조(정의) 4. “해외출장자”라 함은 공사의 업무수행을 위하여 주재국외 출장을 하는 직원을 말한다.	조문 정비

* 주재국 : 대사, 공사 등의 외교관이 국가의 명령을 받아 머물러 있는 나라(출처: 국립국어원)

또한, 위원회 신설 시 규정에 위원회의 위원장(본부장)과 간사(팀) 업무의 담당을 명시하였으나 이에 상응하는 업무분장이 명확히 이뤄지지 않았으며, 이로 인해 위원회의 운영 및 관리가 이뤄지고 있지 않은 점을 고려할 때, 이에 대한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

상기 사항(‘가., 나., 다.’항)들을 종합적으로 고려하였을 때, 위원회 설치 이후 개최 실적이 없는 이유는 해당 출장자들의 규정 미인지의 부주의 문제도 있으나, 해외 직원관리규정의 모호성(규정의 분류, 해외출장자 정의, 심사대상의 범위), 위원회 신설 후의 불명확한 업무 분장, 위원회의 실질적인 운영·관리 방안이 수립되지 않은 것이 근본적인 원인으로 보여, 이에 관련 규정의 재정비 및 위원회의 효율적 운영 방안 수립 등의 제도적 보완이 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항

○○○○처장은 해외출장자에 대한 규정의 재분류, 위원회 설치의 목적 및 효과성, 심사대상(대상자 및 출장)의 명확한 정의, 소관 업무 분장 등을 종합적으로 고려하여 해외출장심사의위원회의 효율적 운영·관리 방안 수립 및 전사 공지 등을 통해 전 직원이 규정을 준수할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다 (권 고)